

Proposta di acquisizione del ramo d'azienda Hotel Centrale

Trieste, 3 settembre 2026. Proposta irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 c.c., valida sessanta giorni dal ricevimento.

PROPONENTE

FAB S.r.l.

Società a responsabilità limitata

Sede legale in **Via San Nicolò 15 — 34121 Trieste**

P.IVA e C.F. **01386630329** · REA TS-**n.**

In persona del legale rappresentante **Federico Conforti**

Marchio **STAY Apartments** · www.stayapartments.it

DESTINATARIO

ragione sociale della proprietà

Titolare dell'attività alberghiera **Hotel Centrale** e
proprietaria dell'immobile in cui è esercitata

da completare: sede, P.IVA, legale rappresentante

Premesse

- a) La proprietà ha manifestato l'intenzione di cedere l'attività alberghiera denominata Hotel Centrale, esercitata in Trieste, mantenendo la titolarità dell'immobile e concedendolo in locazione al nuovo gestore, come risulta dal documento «Opportunità di acquisizione di attività alberghiera» del settembre 2026.
- b) Il documento indica in **850.000 €** il corrispettivo richiesto per la cessione e in **144.000 € annui** il canone di locazione dell'immobile.
- c) FAB S.r.l. gestisce da dieci anni strutture ricettive in locazione turistica breve fra Trieste, Muggia e Barcola, con un portafoglio in crescita e un'organizzazione articolata per funzioni distinte — sviluppo, amministrazione e contratti, operazioni, relazione con l'ospite.
- d) FAB S.r.l. ha esaminato la documentazione ricevuta e le planimetrie dei piani secondo e terzo, e intende riposizionare la struttura come **residenza turistico alberghiera** ai sensi dell'art. 95 della L.R. FVG 17/2025, con un progetto che comporta investimenti propri di riqualificazione.
- e) Tutto ciò premesso, FAB S.r.l. formula la seguente proposta.

ART. 1 Oggetto

- 1.1 FAB S.r.l. propone di acquisire il ramo d'azienda costituito dall'attività ricettiva Hotel Centrale, comprensivo dell'avviamento, degli arredi, delle attrezzature e delle dotazioni necessarie alla prosecuzione dell'attività, nonché delle autorizzazioni e dei titoli abilitativi trasferibili.

- 1.2 Sono espressamente esclusi dalla cessione i crediti e i debiti anteriori alla data di efficacia, salvo quanto previsto all'art. 8, e i rapporti di lavoro subordinato, secondo quanto previsto all'art. 7.
- 1.3 L'immobile non è oggetto di acquisto e sarà condotto in locazione secondo l'art. 4.

ART. 2 Corrispettivo

- 2.1 Il corrispettivo complessivo offerto per la cessione del ramo d'azienda è di **600.000 € (seicentomila euro)**, oltre imposte se dovute.
- 2.2 Il corrispettivo è determinato tenendo conto degli investimenti di riqualificazione che restano interamente a carico del proponente, dell'assenza di un sistema gestionale nella conduzione attuale e degli oneri connessi al riposizionamento della struttura.

ART. 3 Modalità di pagamento

- 3.1 Il corrispettivo sarà corrisposto secondo il seguente piano:

TERMINE	TITOLO	IMPORTO
Entro il 31 marzo 2027	Caparra confirmatoria	30.000 €
Entro il 31 dicembre 2027	Acconto sul prezzo	70.000 €
Entro il 30 giugno 2028	Prima rata	166.000 €
Entro il 30 giugno 2029	Seconda rata	167.000 €
Entro il 30 giugno 2030	Terza rata a saldo	167.000 €
Totale		600.000 €

- 3.2 La somma di 30.000 € è versata a titolo di **caparra confirmatoria ai sensi dell'art. 1385 c.c.** e sarà imputata al prezzo al perfezionamento dell'atto.
- 3.3 Le rate del triennio 2028–2030 non sono produttive di interessi e sono collocate a **metà di ciascun esercizio**, e non alla sua chiusura: il piano concentra così i pagamenti nella prima parte dell'anno, anticipando di sei mesi ciascuna scadenza rispetto a una rateazione annuale ordinaria.
- 3.4 Il proponente si riserva la **facoltà di estinguere anticipatamente il debito residuo**, in tutto o in parte e in qualunque momento, mediante versamento in unica soluzione, con preavviso scritto di trenta giorni.

- 3.5 In caso di estinzione anticipata le rate non ancora scadute sono **attualizzate al tasso del 4% annuo** alla data del versamento. A titolo esemplificativo, l'estinzione integrale al 30 giugno 2028 comporterebbe il versamento di **480.978 €** in luogo dei 500.000 € nominali residui.
- 3.6 L'estinzione anticipata comporta il contestuale **svincolo delle garanzie** di cui all'art. 9, fermo restando quanto previsto all'art. 7 in materia di trattenuta a presidio della manleva.

ART. 4 Contratto di locazione

- 4.1 Contestualmente all'atto di cessione le parti stipuleranno contratto di locazione dell'immobile della durata di **nove anni rinnovabili di ulteriori nove**, con decorrenza dal **1° gennaio 2028**.
- 4.2 Il canone annuo è fissato in **140.000 € (centoquarantamila euro)**, corrisposto in rate mensili anticipate, soggetto ad aggiornamento ISTAT nella misura di legge a partire dal secondo anno.
- 4.3 Il contratto riconoscerà espressamente al conduttore la **facoltà di sublocazione e di affidamento a terzi della gestione**, nonché la facoltà di destinare l'immobile a residenza turistico alberghiera.
- 4.4 La ripartizione degli oneri accessori sarà definita in sede di stipula secondo il criterio ordinario, restando a carico della proprietà gli interventi di manutenzione straordinaria e quelli relativi alle strutture e agli impianti generali.

ART. 5 Facoltà di anticipata immissione nella gestione

- 5.1 Il proponente si riserva la **facoltà**, da esercitarsi con la comunicazione di versamento della caparra di cui all'art. 3, di essere **impresso nella gestione del ramo d'azienda già dal 1° marzo 2027**, in anticipo rispetto al perfezionamento dell'atto di cessione.
- 5.2 In tal caso le parti stipuleranno un **contratto di affitto del ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2562 c.c.**, con decorrenza dalla data di immissione e durata fino al perfezionamento della cessione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2028.
- 5.3 Il corrispettivo dell'affitto è fissato in **11.667 € mensili**, corrispondenti su base annua al canone di cui all'art. 4, e sostituisce per il periodo il canone di locazione dell'immobile, che decorrerà dalla stipula dell'atto di cessione.
- 5.4 I corrispettivi corrisposti a titolo di affitto d'azienda **non sono imputati al prezzo** di cui all'art. 2, che resta fermo in 600.000 €, e remunerano il godimento anticipato del compendio aziendale.

- 5.5 Durante il periodo di affitto il proponente avrà facoltà di **eseguire a propria cura e spese le opere di riqualificazione** di cui all'art. 10, previo assenso della proprietà alle pratiche edilizie necessarie, e di presentare in proprio nome le istanze autorizzative connesse al riposizionamento della struttura.
- 5.6 Le opere sono programmate nel **primo trimestre di gestione — marzo, aprile e maggio 2027** — così da completare la riqualificazione prima dell'avvio della stagione estiva. La parte cedente si impegna a prestare senza ritardo gli assensi di propria competenza, entro quindici giorni dalla richiesta.
- 5.7 L'esercizio della facoltà di cui al presente articolo **presuppone che siano già definiti i rapporti di lavoro** secondo quanto previsto all'art. 7: l'affitto d'azienda costituisce infatti trasferimento ai sensi dell'**art. 2112, comma 5, c.c.**, con i medesimi effetti della cessione.
- 5.8 Le condizioni sospensive di cui all'art. 6 **restano ferme**. Il mancato avveramento comporta la cessazione dell'affitto e la restituzione dell'azienda nello stato in cui si trova, senza indennizzo per le opere eventualmente eseguite e con restituzione integrale della caparra.

ART. 6 Condizioni sospensive

- 5.1 La presente proposta è sottoposta alle seguenti condizioni sospensive ai sensi dell'**art. 1353 c.c.**, da avverarsi entro il **31 dicembre 2027**:
- a) acquisizione di riscontro favorevole dallo Sportello Unico competente in ordine alla **classificabilità della struttura come residenza turistico alberghiera** e alle modalità di erogazione del servizio di ricevimento previste dal progetto;
 - b) verifica della **compatibilità del progetto con la vigente pratica di prevenzione incendi** e quantificazione degli eventuali adeguamenti necessari;
 - c) esito soddisfacente della **due diligence contabile e amministrativa** di cui all'art. 8.
- 5.2 In caso di mancato avveramento delle condizioni, la caparra sarà **integralmente restituita** al proponente entro trenta giorni, senza ulteriori oneri per alcuna delle parti.

ART. 7 Rapporti di lavoro

- 7.1 Costituisce **condizione essenziale** dell'operazione che alla data di immissione nella gestione, ovvero di stipula dell'atto di cessione se anteriore, **non sussista alcun rapporto di lavoro subordinato** riferibile al ramo d'azienda oggetto di trasferimento.

- 7.2 La definizione dei rapporti in essere è assunta dalla parte cedente come **obbligazione di risultato**, a propria cura e a proprie spese, da adempiersi mediante **accordi individuali di risoluzione consensuale sottoscritti in sede protetta** ai sensi dell'art. 2113, ultimo comma, c.c., ovvero presso l'Ispettorato territoriale del lavoro o in sede sindacale, con rinuncia a ogni pretesa e con oneri di incentivazione integralmente a carico della cedente.
- 7.3 La parte cedente prende atto che, ai sensi dell'**art. 2112 c.c.**, il trasferimento d'azienda — ivi compreso l'affitto di cui all'art. 5, per espressa previsione del comma 5 della stessa norma — non costituisce di per sé motivo di risoluzione dei rapporti di lavoro, e che la relativa definizione deve pertanto intervenire **prima e indipendentemente** dal trasferimento.
- 7.4 La parte cedente **manleva e tiene indenne il proponente** da ogni pretesa, azione o domanda, anche a titolo di responsabilità solidale ai sensi dell'art. 2112, comma 2, c.c., avanzata da lavoratori o da enti previdenziali e assicurativi in relazione a rapporti sorti anteriormente al trasferimento, comprese differenze retributive, contributi, trattamento di fine rapporto e spese legali.
- 7.5 A presidio della manleva, il proponente **tratterrà 60.000 € sulla rata a saldo** di cui all'art. 3, da corrispondersi decorsi **ventiquattro mesi** dalla data dell'ultima risoluzione, in assenza di contestazioni. In caso di pretese, la trattenuta sarà utilizzata a copertura fino a concorrenza, salvo il maggior danno.
- 7.6 Il proponente resta libero di valutare, in piena autonomia e **senza alcun vincolo di continuità** rispetto ai rapporti cessati, eventuali nuove collaborazioni con singoli addetti, secondo le proprie esigenze organizzative.

ART. 8 Situazione debitoria e due diligence

- 7.1 Ai sensi dell'**art. 2560 c.c.** la parte cedente rilascerà, entro sessanta giorni dall'accettazione, una **situazione debitoria certificata** alla data, corredata dai libri contabili obbligatori, dai bilanci degli esercizi 2024 e 2025 e dalla documentazione relativa a utenze, tributi locali, assicurazioni e contratti in corso.
- 7.2 La parte cedente garantisce l'inesistenza di passività diverse da quelle risultanti dalla situazione certificata e manleva il proponente da ogni pretesa di terzi relativa a fatti anteriori alla data di efficacia.
- 7.3 Il proponente avrà facoltà di accedere alla struttura per i necessari rilievi tecnici, previo preavviso e senza pregiudizio per l'attività in corso.

ART. 9 Garanzie

- 8.1 A garanzia del pagamento delle rate di cui all'art. 3, il proponente rilascerà **effetti cambiari** di pari importo e scadenza, ovvero, a scelta della parte cedente, **fideiussione bancaria a prima richiesta** di importo decrescente in misura corrispondente ai pagamenti effettuati.
- 8.2 Le parti prendono atto che il contratto di locazione costituisce di per sé presidio dell'obbligazione: la **proprietà mantiene la titolarità dell'immobile**, senza il quale l'attività ceduta non è esercitabile.
- 8.3 Il mancato pagamento di due rate consecutive legittima la parte cedente a risolvere il contratto di locazione ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo ogni altro diritto.

ART. 10 Investimenti a carico del proponente

- 9.1 Gli interventi di riqualificazione necessari al riposizionamento della struttura sono **interamente a carico del proponente**, che li eseguirà a propria cura e spese nel corso del 2028.
- 9.2 Le opere realizzate resteranno acquisite all'immobile al termine della locazione, **senza obbligo di ripristino** e senza indennizzo, salvo diverso accordo scritto.
- 9.3 La parte cedente presterà il proprio assenso alle opere e alla presentazione delle pratiche edilizie e autorizzative necessarie, nella qualità di proprietaria dell'immobile.

ART. 11 Validità e perfezionamento

- 10.1 La presente proposta è **irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 c.c. per sessanta giorni** dal ricevimento.
- 10.2 L'accettazione dovrà pervenire per iscritto entro il termine indicato. L'atto di cessione sarà stipulato in forma pubblica o per scrittura privata autenticata ai sensi dell'art. 2556 c.c., con oneri notarili a carico del proponente.
- 10.3 Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme del codice civile. Foro competente: **Trieste**.

Nota di accompagnamento

La differenza fra la richiesta di 850.000 € e la presente offerta non nasce da una diversa valutazione della struttura, che riteniamo interessante e ben posizionata, ma da tre elementi che incidono sul valore trasferibile.

Il primo è l'investimento di riqualificazione: il progetto che rende sostenibile il canone richiesto comporta opere significative, interamente a nostro carico e destinate a restare all'immobile. **Il secondo** è l'assenza di un sistema gestionale: senza dati storici strutturati su tariffe e occupazione, una parte dell'avviamento è di fatto da ricostruire. **Il terzo** è la struttura stessa dell'operazione, che ci vede assumere per intero il rischio autorizzativo del riposizionamento.

Segnaliamo infine che la **facoltà di immissione anticipata** di cui all'art. 5 è per noi un elemento qualificante e non una riserva formale: consentirebbe di concentrare i lavori nel primo trimestre di gestione e di presentare la struttura riqualificata già all'avvio della stagione estiva 2027, con vantaggio di entrambe le parti.

Riteniamo per contro di offrire elementi di solidità. Il piano di pagamento ha **scadenze certe e garantite** ed è costruito su **rate collocate a metà esercizio**, sei mesi prima di quanto una rateazione ordinaria comporterebbe. A questo si aggiungono un canone corrisposto per l'intera durata di un contratto lungo e un investimento di riqualificazione che valorizza in modo permanente l'immobile di proprietà, senza alcun onere a suo carico. Restiamo a disposizione per un incontro.

FAB S.r.l. — Federico Conforti, legale rappresentante

Per accettazione — data e firma